

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 05/06/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación del perímetro de regadío de cultivos herbáceos en rotación (expediente S478/2026/CU/00064), situado en el término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). [2026/4524]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.

Por otro lado, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

El proyecto denominado “Ampliación del perímetro de riego de cultivos herbáceos en rotación” ubicado en el término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca) y promovido por Jacinto Martínez Pacheco, Teresa Araque Torrecillas, Israel Martínez Araque y Maria Isabel Martínez Pacheco, se encuentra encuadrado dentro del anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, conforme a la modificación efectuada por el Real Decreto 445/2023, dentro del Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería, Apartado c) Proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas; así como los comprendidos entre 1 ha y 10 ha que cumplan alguno de los criterios generales, o que ocupen cauces o humedales permanentes o estacionales representados en el mapa Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1:25.000, o se desarrollen en zonas con niveles de erosión hídrica $>10 \text{ t/ha}\cdot\text{año}$ (Inventario Nacional de Erosión de Suelos, INES)”

En conclusión, el proyecto se debe someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado de acuerdo a lo establecido en la Ley 21/2013, que es de aplicación en todo el ámbito castellanomanchego junto a la Ley 2/2020.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el Documento Ambiental (DA), de diciembre de 2025, el promotor pretende la transformación en Sección A de los derechos correspondientes a los aprovechamientos con referencias SB-3264/2001 y catálogo de aguas privadas 2987/2001, mediante su acumulación en una única captación situada en la parcela 82 del polígono 48 del término municipal de las Pedroñeras (Cuenca), vinculada al expediente SB-3264/2001, con el fin de optimizar la explotación agrícola y reducir costes. Asimismo, se proyecta la ampliación del perímetro de riego sobre parcelas colindantes destinadas a cultivos herbáceos en rotación, sin aumentar el volumen de agua concedido, incorporando 6,013 ha destinadas principalmente al cultivo de ajos, cebollas, cereales y leguminosas mediante riego por aspersión.

1.1. Datos técnicos.

La solicitud presentada por el promotor ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, tramitada bajo el expediente nº 3568/2018, contempla el riego de 12,02 hectáreas de cultivos herbáceos dentro de un perímetro total de 18,033 ha, proyectándose, por tanto, una transformación adicional a regadío de 6,013 ha. El perímetro objeto de actuación está conformado por las parcelas 60, 83, 81, 82, 69, 53, 80, 78, 77, 75, 74, 72, 62, 61, 50, 54, 51 y 59 del polígono 48, así como por las parcelas 227 y 228 del polígono 49, todas ellas situadas en el término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca), en los parajes “Fuente Lobo” y “Pozo Morillo”.

El aprovechamiento de los recursos hídricos se realizará mediante una única captación de aguas subterráneas ya existente, situada en la parcela 82 del polígono 48 del término municipal de Las Pedroñeras, cuyas coordenadas UTM ETRS89 son X=529.820 e Y=4.373.065. La actuación no contempla la ejecución de nuevas captaciones ni modificación de las características concesionales existentes.

Según la documentación aportada por el promotor, el volumen total de agua requerido asciende a 31.354 m³/año, procedente íntegramente de la citada captación subterránea. No obstante, el expediente nº 3568/2018, en tramitación ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana, establece un volumen de 23.330 m³/año, prevaleciendo en todo caso el que finalmente sea otorgado por dicho Organismo.

La ampliación del perímetro de riego tiene por objeto optimizar la explotación agrícola y facilitar la rotación de cultivos herbáceos, principalmente bulbos (ajos y cebollas), cereales (trigo y cebada) y leguminosas (lentejas y garbanzos).

En cuanto al sistema de riego, se proyecta la implantación de una red fija de aspersores mediante tuberías enterradas de PVC, red secundaria y terciaria de distribución, hidrantes, válvulas de corte y sistema de bombeo, con funcionamiento sectorizado para optimizar la eficiencia hídrica y garantizar la uniformidad de aplicación del riego. Los aspersores se dispondrán en posiciones fijas conforme al diseño agronómico previsto, con una separación aproximada de 15 x 15 metros entre unidades.

1.2. Alternativas

El promotor, en el Documento Ambiental aportado, plantea las siguientes alternativas:

Alternativa 0. Mantener situación actual: Se trata de mantener la situación actual, sin ampliar el perímetro de riego ni incorporar nuevos sistemas o infraestructuras hidráulicas.

Alternativa 1. Transformación a regadío mediante instalación de cobertura fija de riego 15 x 15 m.; Esta alternativa consiste en la implantación de una red fija de riego por aspersión, con disposición regular de los emisores cada 15 x 15 metros y mediante conducciones enterradas.

Alternativa 2. Transformación a regadío mediante instalación aspersores móviles 12 x 12 m.; Esta alternativa propone un sistema móvil de riego mediante aspersores portátiles que se desplazan según las necesidades.

De las alternativas estudiadas, se ha optado por la alternativa 1, consistente en la transformación a regadío mediante instalación de cobertura fija de riego 15 x 15 m, al considerarse la solución más adecuada desde el punto de vista técnico, agronómico y ambiental. Entre sus principales ventajas destaca la elevada eficiencia en la distribución del agua, permitiendo alcanzar una elevada uniformidad de riego gracias a la disposición fija de los aspersores. Asimismo, este sistema favorece la reducción de pérdidas por evaporación y escorrentía, debido a la regulación precisa del caudal y a la estabilidad de funcionamiento de la instalación. Por otro lado, las conducciones enterradas minimizan la afección sobre el suelo y la actividad agrícola, al no interferir en las labores habituales de cultivo, laboreo o cosecha. Del mismo modo, el sistema presenta menos requerimientos energéticos, al posibilitar presiones de trabajo más estables y eficientes. Adicionalmente, se trata de una solución con elevada durabilidad y menores necesidades de mantenimiento, reduciendo la generación de residuos y la sustitución frecuente de elementos de la instalación a largo plazo. Desde el punto de vista ambiental, esta alternativa presenta un impacto reducido durante la fase de explotación, al evitar la manipulación continua de equipos móviles y optimizar el uso del recurso hídrico.

1.3. Análisis de riesgos

Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos significativos para el medio ambiente.

Se ha incluido en el DA (Documento Ambiental) un apartado específico (apartado 5.5) de vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o catástrofes que concluye que el proyecto presenta una vulnerabilidad muy baja frente a riesgos de accidentes graves y catástrofes como inundaciones, terremotos o incendios, siendo los posibles efectos ambientales derivados de dichos escenarios de carácter mínimo, puntual, reversible y no significativo. Asimismo, no se prevé la generación de emisiones contaminantes, residuos peligrosos ni afecciones relevantes sobre los recursos naturales o los distintos factores ambientales analizados. En consecuencia, dado que la actuación proyectada no supone un incremento de la presión sobre las masas de agua ni incorpora sustancias peligrosas o instalaciones con riesgo intrínseco, queda técnicamente justificada la no necesidad de realizar análisis adicionales de riesgo, al no identificarse escenarios razonablemente previsibles en los que el proyecto pudiera ocasionar impactos ambientales severos en caso de accidente o situación catastrófica.

Segundo. Tramitación y consultas.

El 13 de diciembre de 2025 se recibe en el Servicio de Calidad Ambiental de Cuenca la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, junto con el correspondiente Documento Ambiental, en cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con la misma fecha se aporta el justificante de abono de la tasa correspondiente, de acuerdo con la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.

Con fecha 22 de enero de 2026, el órgano ambiental notifica al representante del promotor que la documentación presentada resulta completa. A partir de dicha documentación, y conforme con el artículo 53 de la citada Ley 2/2020, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- Delegación Provincial de Cuenca de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes – Sección de Arqueología (*)
- Ayuntamiento de Las Pedroñeras (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales de Cuenca.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Ambientales Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca – Servicio de Salud Pública (*)
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca – Servicio de Protección Ciudadana
- Asociación Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Ecologistas en Acción – Cuenca.
- Asociación para la defensa de la naturaleza WWF/Adena.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO Birdlife)
- Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (*)

De los informes recabados, cabe destacar el emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en cuyas conclusiones se ponen de manifiesto discrepancias entre la superficie de riego incluida en el Documento Ambiental y la contemplada en la solicitud de concesión actualmente en tramitación. En concreto, dicho organismo indica expresamente que el Documento Ambiental no contempla el riego de la parcela 106 del polígono 49, pese a encontrarse incluida en la solicitud concesional. Asimismo, señala que el Documento Ambiental si contempla el riego de parte de la parcela 80 del polígono 48 y de la parcela 72 del polígono 48, parcelas que no figuran incluidas en la concesión de referencia nº 3568/2018. En consecuencia, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa desfavorablemente respecto al riego de las superficies incluidas en el Documento Ambiental que no constan en la solicitud de concesión en tramitación.

El 13 de mayo de 2026, el órgano ambiental notifica al representante del promotor del proyecto que, a la vista de las discrepancias expuestas en el informe de Confederación Hidrográfica del Guadiana, y con carácter previo a la continuación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada, debe procederse a la subsanación de la incidencia detectada, a fin de garantizar la adecuada correspondencia entre el proyecto sometido a evaluación ambiental y la solicitud de concesión de recursos hídricos tramitada ante el organismo de cuenca competente. A tal efecto, se indica que puede optarse por alguna de las siguientes alternativas: desistir del proyecto actualmente solicitado y presentar una nueva solicitud de evaluación de impacto ambiental simplificada acompañada de un nuevo Documento Ambiental ajustado íntegramente a la solicitud de concesión tramitada ante la Confederación Hidrográfica del Guadiana; o bien, presentar escrito de renuncia expresa al riego de las parcelas incluidas en el Documento Ambiental que no figuran en la concesión de referencia n.º 3568/2018, concretamente parte de la parcela 80 del polígono 48 y la parcela 72 del polígono 48, ambas situadas en el término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). Asimismo, se advierte expresamente que, hasta que no sea subsanada dicha discrepancia documental, no podrá continuarse con la tramitación del presente procedimiento de evaluación ambiental.

El 15 de mayo de 2026, tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de Cuenca, por parte del representante del promotor del proyecto, escrito de subsanación de discrepancia documental. En dicho escrito se expone que los promotores renuncian expresamente al riego de las parcelas incluidas en el Documento Ambiental y que a su vez no figuran en la solicitud de concesión de referencia nº 3568/2018, en concreto, parte de la parcela 80 del polígono

48 y de la parcela 72 del polígono 48, ambas en el paraje “Fuente Lobo” del término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). En consecuencia, dichas superficie quedan excluidas del proyecto sometido a evaluación de impacto ambiental simplificada y no serán objeto de aprovechamiento para riego.

Del resto de informes recabados, no se resaltan cuestiones concretas, recogiendo en los siguientes epígrafes las consideraciones establecidas por cada uno de los organismos que han emitido respuesta.

Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

3.1. Características del proyecto.

El proyecto tiene por objeto la transformación en Sección A de los derechos de aprovechamiento asociados a los expedientes SB-3264/2001 y Catálogo de Aguas Privadas n.º 2987/2001, mediante su acumulación en una única captación de aguas subterráneas ya existente, ubicada en la parcela 82 del polígono 48 del término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). Asimismo, contempla la ampliación del perímetro de riego para cultivos herbáceos en rotación, principalmente ajos, cebollas, cereales y leguminosas, mediante la incorporación de nuevas superficies de regadío, sin incremento del volumen de agua finalmente autorizado por el organismo de cuenca competente.

El aprovechamiento prevé un volumen máximo anual de 23.330 m³ para el riego de una superficie con derechos reconocidos de 12,02 ha, integrada por parcelas de los polígonos 48 y 49 del citado término municipal. Asimismo, la ampliación del perímetro de riego deberá ajustarse, de acuerdo con el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la renuncia expresa del promotor a las superficies no incluidas en la solicitud concesional, quedando excluidas del proyecto las parcelas 80 y 72 del polígono 48, así como la parcela 106 del polígono 48, al no figurar en el Documento Ambiental. En consecuencia, la ampliación del perímetro de riego y la superficie finalmente considerada deberán ajustarse estrictamente a las superficies contempladas en la solicitud de concesión de recursos hídricos en tramitación, quedando sin efecto cualquier previsión de riego sobre las parcelas excluidas.

Se excluirán del perímetro de riego todas aquellas superficies que no presente un uso agrario productivo. En concreto, no se incluirán en la superficie de riego los recintos clasificados como improductivos, pastos u otros de usos no agrícolas, limitándose la actuación exclusivamente a las parcelas con uso agrario efectivo. De este modo, la superficie regable se ajustará a la realidad del terreno.

3.2. Ubicación del proyecto.

El proyecto se ubica en el término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca), concretamente en los parajes “Fuente Lobo” y “Pozo Morillo”, correspondientes a los polígonos 48 y 49. El ámbito de actuación comprende las parcelas 60, 83, 81, 82, 69, 53, 78, 77, 75, 74, 62, 61, 50, 54, 51 y 59 del polígono 48, así como por las parcelas 227 y 228 del polígono 49, destinadas principalmente a cultivo de herbáceos en rotación.

El abastecimiento hídrico se realiza mediante una captación de aguas subterráneas ya existente, situada en la parcela 82 del polígono 48 del término municipal de Las Pedroñeras, con coordenadas UTM ETRS89 X=529.820 e Y=4.373.065.

Las parcelas están ubicadas al norte de la localidad de Las Pedroñeras desde donde se puede acceder a ellas por Carretera CM-3110, hasta su enlace con Cañada Real Conquense o de los Chorros la cual se seguirá hasta su enlace con Camino de Belmonte a San Clemente, encontrándose a 8,5 km del centro de la localidad de Las Pedroñeras.

El proyecto se emplaza en la cuenca hidrográfica del Guadiana, en la vertiente del río Záncara. En las parcelas del proyecto discurre la Cañada de Bayona, de régimen no permanente.

De acuerdo con el informe del Servicio de Medio Natural de Cuenca, recibido el 5 de febrero de 2026, el área donde se desarrolla el proyecto no incluye terrenos en Espacios Naturales Protegidos. El proyecto no se emplaza dentro de los límites de Red Natura 2000, encontrándose a unos 10 km al suroeste la ZEC/ZEPA “Humedales de la Mancha”, declarada ZEC por Decreto 187/2015, de 07/08/2015 y designada ZEPA por el Decreto 82/2005, de 12 de julio.

El paisaje de la zona es eminentemente agrícola, con cultivos de cereal y leñosos, existiendo masas forestales dispersas de *Quercus ilex* y *Pinus pinea* principalmente. Según la clasificación del Atlas de los Paisajes de España (2004), la zona de estudio se encuentra incluida en la unidad de paisaje “Tierras Altas Manchegas de Belmonte - La Alberca de Záncara”, del subtipo “Llanos Manchegos”, del tipo “Llanos de la Meseta Meridional y sus bordes”.

3.3. Características del potencial impacto.

Se produce impacto por detracción de aguas subterráneas, aspecto este cuyo efecto acumulativo sobre el sistema acuífero del que se extraerán, es controlado por la Confederación Hidrográfica, ajustándolo a las situaciones hídricas de cada momento.

Entre las principales repercusiones del proyecto destaca el efecto acumulativo y aumento del consumo de agua subterránea, que puede incidir sobre el nivel freático, con las consiguientes afecciones a las Unidades Hidrogeológicas declaradas como sobreexplotadas. Asimismo, el aumento de la superficie de regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos productos, puede provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por contaminación difusa. También se advierte del impacto negativo sobre el paisaje por la modificación de los usos del suelo.

Por otro lado, la puesta en regadío también supone transformación y pérdida del hábitat de las especies típicas de ambientes esteparios, tanto por el cambio de uso del suelo como el aumento de actuaciones asociadas a la transformación en regadío.

Para la alternativa seleccionada, no se prevén afecciones directas sobre espacios naturales protegidos, espacios de la Red Natura 2000, ni zonas sensibles o elementos geomorfológicos contemplados en la Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco es previsible la afección del proyecto sobre hábitats de protección especial de la Ley 9/1999. En cuanto a hábitats de interés comunitario, según Directiva 92/43/CEE, Ley 42/2007, en el entorno del proyecto existen pequeñas formaciones boscosas naturales que se incluyen dentro de los siguientes Hábitats de Interés Comunitario (HIC) incluidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE: 9540 - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos (*Pinus pinea*) y 9340 – Bosques de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia*.

La zona del proyecto puede considerarse área de campeo y alimentación de rapaces forestales pudiendo hacer uso especies de ambientes esteparios, los cuales presentan una distribución más localizada al este de la vía pecuaria, en la vega del río Záncara.

La actuación no conllevaría vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego.

La Oficina de Planificación Hidrológica considera que la solicitud de concesión resulta compatible con las determinaciones del vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, siempre que su resolución se ajuste a las condiciones establecidas en el programa de actuación aplicable a la masa de agua subterránea Sierra de Altomira. Asimismo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa favorablemente sobre la existencia de recursos hídricos suficientes para atender la concesión solicitada, si bien su otorgamiento definitivo quedará condicionado a la resolución del correspondiente procedimiento administrativo y al cumplimiento de los criterios de explotación racional y sostenible de los recursos hídricos.

Será necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos que finalmente se establezcan conforme a consideraciones anteriormente indicadas la las disponibilidades hídricas que haya en cada momento, y conforme a los criterios medioambientales y de sostenibilidad para el mantenimiento y la mejora de los acuíferos, teniendo siempre en consideración el principio de cautela, ante la duda razonable de que pudieran causar, de manera acumulativa todas las extracciones en su conjunto, un efecto perjudicial en los ecosistemas (por ejemplo: lagunares y endorreicos del entorno) de difícil corrección, sobre todo a la vista de declaración de la masa de aguas subterránea de Sierra de Altomira en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en su reunión de 16/12/2014 (BOE de 22/12/14), debiéndose estar a lo dispuesto en su programa de actuación.

No se ven afectados Montes de Utilidad Pública.

Las parcelas del proyecto al tratarse de una zona agrícola, está categorizada con un bajo riesgo de incendios forestales, no así las masas arboladas presentes en el entorno, fundamentalmente encinares (*Quercus ilex*) y pinares de piñonero (*Pinus pinea*), que presentan un riesgo medio de incendios. Se encuentra fuera de las zonas de alto riesgo por incendio forestal determinadas en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.

Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización de este proyecto. En los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.

4.1. Protección de recursos naturales.

Según el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca, en relación a la puesta en regadío, se hacen las siguientes consideraciones para minimizar afecciones a medio natural y biodiversidad:

Mantenimiento de lindes con vegetación espontánea natural, libre de herbicidas, fertilizantes y pesticidas que sirvan de lugar de nidificación, alimentación y refugio para aves esteparias.

Asimismo, se respetará también una franja de 5 m sin cultivar para regeneración con vegetación natural, en los márgenes del arroyo de la Cañada de Bayona.

En resto de cultivo, se adoptarán medidas para reducir el empleo de fertilizantes y biocidas, utilizando sustancias de baja peligrosidad con el fin de evitar riesgo de contaminación de aguas subterráneas o superficiales.

En la rotación de cultivos, priorizar barbechos con vegetación natural y con un manejo de la misma, que sea de utilidad para las aves esteparias en los periodos de reproducción y crianza (ejemplo: no aplicación de herbicidas, evitar laboreo entre el 1 de abril y 31 de agosto).

Con objeto de no interferir en el periodo reproductor de la avifauna, se considera necesario se incluya un calendario de obras en ejecución de zanjas para tuberías, de tal manera que, entre los meses de marzo a quince de julio, no se realicen obras que utilicen maquinaria pesada (zanjas, ...).

Se habilitarán dos charcas a modo de bebederos de fauna silvestre, que deberán mantenerse con agua libre de productos químicos durante todo el año, ubicadas en zonas poco transitadas. El acabado de los mismos deberá realizarse con tierra natural arcillosa del lugar y los márgenes tendrán la menos pendiente posible con el fin de favorecer acceso a fauna esteparia.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

En el diseño de trazado de tuberías, se proyectarán dentro de las tierras de labor evitando afección a vegetación natural y ribazos.

Una vez concluidas las obras, se incluirá medidas de limpieza de todo tipo de residuos, quedando la zona totalmente limpia y naturalizada. Se extremarán las precauciones con objeto de evitar cualquier tipo de vertido artificial.

Deben establecerse e implementarse prácticas de conservación de suelos.

El emplazamiento se encuentra dentro de zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario en la Comunidad de Castilla-La Mancha (Orden 158/2020, de 28 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Sostenible), en concreto la zona designada "Mancha Occidental", por lo que se estará a lo dispuesto en el programa de actuación correspondiente y legislación vigente.

Al suroeste del proyecto linda la vía pecuaria Cañada Real de los Chorros, deslindada y amojonada con una anchura legal de 75 metros en el municipio de Las Pedroñeras. Por lo que, se estará a lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, debiendo cualquier acción del proyecto, respetar los límites de dominio público pecuario.

De constatare a raíz de la puesta en regadío de las parcelas afecciones negativas a recursos naturales protegidos, como entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, este Servicio podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

4.2. Protección del suelo y movimiento de tierras.

Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, así como el Reglamento de Suelo Rústico.

En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la ejecución del proyecto, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será necesario realizar comunicación ante el Servicio de Economía Circular y Agenda 2030 cuando en la construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto de proyecto, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.

4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.

Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y zonas inundables:

La Confederación Hidrográfica del Guadiana indica que el cauce de la cañada de la Señora discurre a unos 1.800 metros al noroeste de la zona de actuación planteada, por lo que no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni a las zonas de servidumbre y policía.

De acuerdo con los artículos 6 y 7 del Reglamento del DPH, aprobado por el R.D. 849/1986, de 11 de abril, los terrenos (márgenes) que lindan con los cauces están sujetos en toda su extensión longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura para uso público y una zona de policía de 100 metros de anchura medidos horizontalmente a partir del cauce (que incluye también la zona de servidumbre) en la que se condiciona el uso del suelo y las actividades que se desarrollen.

Consumo de agua:

Según la documentación aportada, el proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 31.354 m³ /año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua provendrá de una captación de aguas subterráneas.

Según los datos obrantes en Confederación Hidrográfica del Guadiana, el promotor solicitó, con fecha 29/11/2018, una concesión de aguas subterráneas por modificación de características de derechos de agua preexistentes (transformar en Sección A los derechos autorizados en un aprovechamientos por disposición legal y otro de aguas privadas, ampliando perímetro en parcelas colindantes con destino a cultivos herbáceos, utilizando una captación ubicada en la parcela 82 del polígono 48, todo ello al amparo de la disposición adicional 14º.6 del TRLA). Esta concesión, expediente 3568/2018, se tramita actualmente para uso doméstico y para riego de 12,02 ha, de las cuales 11,057 ha serían de cultivos herbáceos en rotación y 0,963 de cultivos leñosos (almendro y olivar), dentro del perímetro de riego que se indica en la siguiente tabla, a partir de una captación de aguas subterráneas ubicada en la parcela 82 del polígono 48 del término municipal de Las Pedroñeras (Cuenca). El volumen en tramitación es de 23.330 m³ /año.

La captación de aguas subterráneas se encontraría dentro de la MASb "Sierra de Altomira", declarada en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, con entrada en vigor el 23 de diciembre de 2014 (ver anuncio publicado en el BOE nº 308, de 22 de diciembre de 2014).

El Programa de Actuación de la MASb “Sierra de Altomira” fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) en su reunión de 23 de noviembre de 2017 (DOCM nº 241 de 15-12-2017 y revisado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 12 de diciembre de 2019 (DOCM nº 13 de 21-01-2020) y por acuerdo de 27 de noviembre de 2023 (BOE nº 289 de 04- 12-2023).

El citado Programa de Actuación Revisado establece que se podrán otorgar derechos, entre otros, cuando se trate de Modificaciones de características de derechos de aguas privadas otorgadas al amparo de las disposiciones transitorias tercera bis y décima de la Ley de aguas y la disposición adicional segunda del Real Decreto-Ley 9/2006, de 15 de septiembre, así como modificaciones de características, transformaciones de derechos y nuevas concesiones otorgadas al amparo de la disposición adicional 14ª del TRLA.

Según lo dispuesto en la Orden TED/1191/2024, de 24 de octubre, por la que se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua, los retornos y los vertidos al DPH, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador). El contador, el aforador y los demás elementos complementarios para medida de caudales se deberán colocar y mantener libres de obstáculos que puedan dificultar su observación y estarán ubicados en un lugar de fácil acceso, a cubierto del exterior mediante un recinto, caseta o arqueta si ello fuera factible. Asimismo, las instalaciones se diseñarán de forma que el personal que realice la comprobación de las mediciones pueda efectuar sus trabajos desde el exterior de las mismas.

Vertidos al DPH:

La actuación no conlleva vertidos al DPH del Estado, salvo los correspondientes retornos de riego, los cuales no tienen consideración de vertido de agua residual de acuerdo al Reglamento del DPH. El organismo de cuenca, podrá establecer, a la vista de la incidencia de los retornos de regadío en la consecución de los objetivos ambientales de las masas de agua, requisitos complementarios a los sistemas de control efectivo de los caudales de agua utilizados y retornados al DPH, que se integrarán, en su caso, en un plan de vigilancia específico para cada aprovechamiento. Dicho plan de vigilancia tendrá por objeto el control de los caudales de agua retornados y su calidad a partir de la realización de aforos directos o de la toma de muestras en las épocas que se considere representativas del aprovechamiento, todo ello certificado por una entidad colaboradora de la administración hidráulica.

Los titulares del derecho al uso privativo del agua para riego deberán elaborar el plan cuando así lo prevea el organismo de cuenca, de acuerdo con las indicaciones concretas que éste les notifique, así como adoptar las medidas necesarias para su puesta en práctica, comunicando cualquier incidencia que pudiera suceder relacionada con el objeto de control. Asimismo, las autoridades agrarias de las comunidades autónomas podrán imponer requisitos de control en materia de enriquecimiento por nutrientes y plaguicidas de las aguas tras su aprovechamiento, que podrán incluirse en dicho plan.

Existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer nuevas demandas hídricas:

La Oficina de Planificación Hidrológica de este organismo de cuenca, con fecha 15/07/2024, informó lo siguiente:

“En relación con la presente solicitud, se informa:

La captación del recurso se sitúa sobre la masa de agua subterránea Sierra de Altomira, definida en el Apéndice 4 de las Disposiciones Normativas del vigente Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana (Real Decreto 35/2023, de 24 de enero).

De conformidad con el Art 29.1 y los Apéndices 5.4 y 5.6 de las Disposiciones Normativas del Plan, la masa de agua subterránea se encuentra en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y se ha procedido a su declaración oficial por la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la implantación de un programa de actuación.

La declaración en riesgo de las masas de aguas subterráneas y la implantación de sus programas de actuación son medidas de gestión previstas en la planificación hidrológica para revertir el mal estado cuantitativo y cualitativo de las mismas. El artículo 56 del TRLA dispone que los programas de actuación deben ordenar el régimen de extracciones y las normas en el uso del agua para lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de las masas de agua subterránea. Para ello, el programa recoge medidas administrativas de gestión, entre las que se encuentran las relativas a las condiciones para la obtención o modificación de derechos al uso privativo de las aguas.

En consecuencia, la solicitud será compatible con el Plan Hidrológico de cuenca, si se resuelve de acuerdo con lo establecido en el programa de actuación de la masa de agua subterránea Sierra de Altomira vigente en el momento de su resolución”.

Por tanto, de acuerdo a lo indicado en el artículo 25.4 del TRLA, y 14 quater del Reglamento DPH, se comunica que existirían recursos hídricos suficientes para el otorgamiento de la concesión solicitada.

En cualquier caso, se estaría a lo dispuesto en la correspondiente resolución de este procedimiento.

4.4. Generación de residuos.

Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de los tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse en los términos que establece el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial las referidas a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En cualquier caso, se dispondrá de contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos generados, así como compromiso de contratación con una empresa especializada para su retirada.

Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, así como lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, que recoge que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.

Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.

4.5. Protección del paisaje.

Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno y acabados tradicionales (teja, etc.).

4.6. Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.

El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes informa favorablemente al proyecto, indicando, no obstante, en el caso de que aparecieran restos arqueológicos/paleontológicos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y 52.4 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural) para antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, garantizar su control arqueológico. Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizado en este momento deberá contar con el visado y la autorización de esta Delegación Provincial.

No existe afección a Montes de Utilidad Pública.

El proyecto se encuentra fuera del perímetro de protección especial del Parque Natural de las Tablas de Daimiel.

Otros organismos consultados como, el Servicio de Desarrollo Rural y Políticas Agroambientales de la Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural no prevén afecciones a los bienes de su competencia.

4.7. Adecuación urbanística.

De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2023, de 28 de febrero, están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las instalaciones que afecten al subsuelo.

El Ayuntamiento de Las Pedroñeras informa favorablemente sobre la viabilidad urbanística del emplazamiento propuesto, en cuanto a la compatibilidad de usos y categorías del suelo, señalando que las parcelas se encuentran en Suelo Rustico de Reserva, siendo compatible urbanísticamente el uso de regadío, no existiendo inconveniente municipal para la transformación de las mismas de secano a regadío, siempre que se obtengan todas las autorizaciones administrativas necesarias.

4.8. Plan de Desmantelamiento y cese de la actividad.

Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo, restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.

4.9. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.

Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.

Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero) modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.

En general, se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda aérea.

En el caso del uso de motor para la extracción de agua el mismo se deberá dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten a la fauna presente en la zona, así como de elementos que eviten la contaminación del suelo por derrames accidentales de combustible y posibles pérdidas de aceite.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.

El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente resolución.

Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:

- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída, así como del estado de los equipos de riego en parcelas y elementos accesibles de las redes de riego.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonos y tratamientos fitosanitarios.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las posibles obras.

Sexto. Documentación adicional.

El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca:

a) Antes del inicio de la actividad:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y el volumen final autorizado.

b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental. Además, en caso de constatare a raíz de la puesta en regadío de la parcela afecciones negativas a recursos naturales protegidos, el Servicio Provincial de Cuenca de Medio Natural y Biodiversidad podrá establecer las medidas oportunas para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.

Séptimo. Conclusión.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las

competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 27 de septiembre de 2023, de la Dirección de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: “Ampliación del perímetro de regadío de cultivos herbáceos en rotación” (Exp. S478/2026/CU/000064), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.

Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la legislación.

La Ley 2/2020, dispone en el artículo 4.3.e) que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y determinante. El presente informe de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.

Esta Resolución se remitirá al promotor y se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (<https://neva.jccm.es/nevia>), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prórroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.

Cuenca, 5 de junio de 2026

El Delegado Provincial
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS

ANEXO 1

Delimitación de la superficie afectada por el proyecto

